

ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗ ถือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ประกาศเขตควบคุมมลพิษในเขตจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเขตควบคุมมลพิษไว้แล้ว แม้จะมีได้มีการกำหนดให้ท้องที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเขตควบคุมมลพิษด้วย แต่การพิจารณาถึงความเดือดร้อนเสียหายในเรื่องมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ ตลอดจนมลพิษทางน้ำ อาจพิจารณาจากมาตรฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ สำหรับในเรื่องการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากยานพาหนะที่เป็นอากาศยานนั้น ประเทศที่รับจดทะเบียนอากาศยานและเป็นภาคีสัญญาวาดด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ (อนุสัญญาชิคาโก) จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงต้องมีมาตรฐานควบคุมมลพิษจากยานพาหนะที่เป็นอากาศยานตามอนุสัญญานี้ด้วย โดยในอนุสัญญาวาดด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ ภาคผนวก ๑๖ ว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดมาตรฐานเสียงของอากาศยานไว้แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ รับทราบการกำหนดมาตรฐานเสียงอากาศยานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ตามภาคผนวก ๑๖ ว่าด้วยการป้องกันสิ่งแวดล้อม และมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งระงับไม่ให้เครื่องบินที่มีระดับเสียงไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวเข้ามาใช้สนามบินอนุญาตของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดมาตรการทางเทคนิคเพื่อลดมลภาวะทางเสียงโดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้แก่ การกำหนดวิธีการบินขึ้นลง โดยออกประกาศผู้ทำงานในอากาศ (Notice to Airmen) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ เพื่อให้นักบินถือปฏิบัติวิธีการบินเพื่อลดระดับเสียงจากการปฏิบัติการบิน (noise abatement procedures) การปรับปรุงเส้นทางการบิน โดยออกวิธีปฏิบัติการบินตามเส้นทางขาออกจากสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Standard Instrument Departure-SID) และวิธีปฏิบัติการบินตามเส้นทางขาเข้ามายังสนามบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Standard Terminal Arrival-STAR) เพื่อให้นักบินบินตามเส้นทางบินที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดผลกระทบด้านเสียงต่อชุมชนได้ การกำหนดประเภทของอากาศยานที่จะใช้สนามบิน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศ Aeronautical Information Circular (AIC) ฉบับที่ ๔/๐๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อกำหนดห้ามอากาศยานที่มีระดับเสียงเกินกว่าที่กำหนดในบทที่ ๓ ของภาคผนวก ๑๖ ว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ของอนุสัญญาวาดด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ ทำการบินในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อให้สายการบินต่าง ๆ ถือปฏิบัติ ทั้งการบินประจำตามตารางการบินและการบินแบบไม่ประจำเป็นครั้งคราว จึงเป็นกรณีที่มีหลักเกณฑ์ควบคุมมลพิษทางเสียงของอากาศยานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว



นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังได้ออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๐) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ โดยข้อ ๑ กำหนดว่า ระดับเสียงโดยทั่วไป หมายความว่า ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม และค่าระดับเสียงสูงสุด หมายความว่า ค่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวัดระดับเสียง โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบลเอ หรือ dB(A) และข้อ ๒ กำหนดว่า ให้กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้ (๑) ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน ๑๑๕ เดซิเบลเอ (๒) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๗๐ เดซิเบลเอ โดยปรากฏตามรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕) จัดทำโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงของสถานีตรวจวัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีการเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ ในส่วนของค่าระดับเสียงเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง มีสถานีตรวจวัดจำนวน ๔ สถานี เกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงเล็กน้อยโดยเป็นเฉพาะบางช่วงของการตรวจวัด และค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยข้อ ๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้ระดับเสียงรบกวนเท่ากับ ๑๐ เดซิเบลเอ วรรคสอง กำหนดว่า หากระดับการรบกวนที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรก ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน ซึ่งการตรวจวัดว่าเป็นเสียงรบกวนหรือไม่จะต้องพิจารณาระดับเสียงพื้นฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนประกอบด้วย กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันมลพิษทางเสียงซึ่งเกิดจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในส่วนอากาศยานไว้โดยเฉพาะแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กำหนดมาตรฐานเพื่อป้องกันมลพิษทางเสียงซึ่งสามารถนำมาตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนไว้ด้วยแล้วเช่นกัน

ในเรื่องคุณภาพของอากาศในบรรยากาศนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๘ และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ กำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และฝุ่นละอองไว้แล้ว อีกทั้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณรอบพื้นที่โครงการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕



ก็มีได้แตกต่างไปจากผลการตรวจวัดในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างมีนัยสำคัญ โดยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) และฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๒

สำหรับในเรื่องของคุณภาพน้ำนั้น ได้มีการออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๗ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเป็นมาตรการควบคุมคุณภาพน้ำแล้ว ส่วนกากของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายนำไปกำจัด มิได้ปล่อยให้มีการรั่วไหลหรือแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ส่วนแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นยานพาหนะตามคำนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อมีการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากยานพาหนะดังกล่าวไปแล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอีก และจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่จัดทำโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบุว่าโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิยังไม่ถึงขั้นมีปัญหามลพิษที่อาจเกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบกับในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตลาดกระบังพบว่าค่าเฉลี่ยที่เกินกว่ามาตรฐานมิได้เกิดขึ้นจากโครงการสนามบินสุวรรณภูมิโดยแท้ และยังอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขปรับปรุงได้ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีมติให้ความเห็นชอบไปแล้วทั้งสองฉบับ ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ประกาศให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด และไม่กำหนดให้ท้องที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเขตควบคุมมลพิษ จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อพิจารณาจากมาตรฐานเสียงอากาศยานตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เรื่อง Aeronautical Information Circular (AIC) ฉบับที่ ๔/๐๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันมลภาวะทางเสียง จะเห็นได้ว่า มิได้มีข้อกำหนดห้ามบินในเวลากลางคืน ประกอบกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีอากาศยานจากทั่วโลก ขึ้น-ลง เวลาทำการบินของแต่ละสายการบินก็แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค สายการบินต่าง ๆ



จึงมีความจำเป็นต้องทำการบินขึ้นลงในเวลากลางคืนเช่นเดียวกัน ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อสายการบินของไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในการเดินอากาศไปแล้วได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ สายการบินของต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามความตกลงที่ประเทศไทยทำไว้กับประเทศต่าง ๆ และได้รับอนุญาตไปแล้วอาจพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้ในลักษณะต่างตอบแทนต่อสายการบินของประเทศไทยในการบินไปยังประเทศดังกล่าว โดยที่ยังไม่รวมถึงความเสียหายอันจะเกิดแก่ผู้โดยสารและผู้ส่งสินค้าที่ใช้บริการของสายการบินเหล่านั้น อีกทั้งเวลาบินลงที่สนามบินหนึ่งย่อมส่งผลกระทบไปถึงเวลาบินขึ้นของอีกสนามบินหนึ่งด้วย กรณีจึงเห็นได้ว่า การกำหนดห้ามบินในเวลากลางคืนอาจส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนในวงกว้าง สำหรับผลจากการตรวจวัดระดับเสียงซึ่งมีบางแห่งได้รับผลกระทบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้ดำเนินมาตรการทางเทคนิคเพื่อลดมลพิษทางเสียงและได้จัดตั้งกลไกกำกับกับการดำเนินงานตามมาตรการในรูปคณะกรรมการแล้ว กรณีจึงไม่ถึงขนาดที่จะต้องระงับการให้บริการการขึ้นลงของเครื่องบินในเวลากลางคืน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ระงับการให้บริการการขึ้นลงของเครื่องบินทุกประเภทในช่วงเวลา ๒๓ นาฬิกา ถึงเวลา ๕ นาฬิกา ของทุกวันจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๕๘/๒๕๖๔)

๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. ความรับผิดในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ

เทศบาลเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลของตนตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๗ ทวิ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และโดยที่ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของประชาชน การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจึงต้องคำนึงถึงวิธีการกำจัดที่จะต้องพึงดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องกับประชาชนจากวิธีการกำจัดขยะอีกด้วย โดยจะต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการและตามเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย การที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังที่พึงควรจะมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ในฐานะที่เทศบาลเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงภายในเขตเทศบาลของตน แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลการกำจัดขยะแบบฝังกลบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปล่อยให้มีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบไหลเข้าไปในพื้นที่แปลงนาของผู้ฟ้องคดี ทำให้สภาพดินในพื้นที่แปลงนาของผู้ฟ้องคดีเสื่อมคุณภาพ อันเป็นเหตุให้ผลผลิตข้าวที่ได้จากการเพาะปลูกมีปริมาณลดน้อยลง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เทศบาลจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๓๘๖ ตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เนื้อที่ ๙ ไร่ ๕๕ ตารางวา โดยใช้ที่ดินทำประโยชน์ด้วยการปลูกข้าวเต็มพื้นที่ในฤดูฝนปีละ ๑ ครั้ง เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เทศบาลเมืองพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๘๒ ไร่ ซึ่งมีแนวเขตด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๓๘๖ ของผู้ฟ้องคดี เพื่อนำมาทำเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในระยะแรกผู้ถูกฟ้องคดีกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีเผาทำลาย จากนั้นประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗



เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนมาเป็นวิธีฝังกลบขยะแทนและได้ขุดดินออกไปทำเป็นบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบขนาดใหญ่และบ่อพักน้ำเสียซึ่งอยู่ห่างจากขอบบ่อกักเก็บน้ำของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๕ เมตร และพื้นที่บ่อกำจัดขยะดังกล่าวจะอยู่สูงกว่าพื้นที่แปลงนาของผู้ฟ้องคดี หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีเปลี่ยนวิธีการกำจัดขยะแล้ว การเพาะปลูกข้าวของผู้ฟ้องคดีเริ่มเกิดปัญหาขึ้น โดยในการปลูกข้าว ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๓ ช่วงแรกต้นข้าวจะเจริญงอกงามดี แต่รวงข้าวที่ออกมาฝ่อ ไม่มีเมล็ด และต้นข้าวแห้งตายเป็นหย่อม ๆ ทั่วพื้นที่นาของผู้ฟ้องคดี ส่วนในการปลูกข้าว ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้นำผลผลิตไปขายให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าชนบทเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพะเยา จำกัด ได้ผลผลิตข้าวเพียง ๓๖๐ กิโลกรัม ราคา กิโลกรัมละ ๑๖.๑๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๕,๗๙๖ บาท เมื่อนำผลผลิตข้าวที่ได้ทั้งหมดไปเปรียบเทียบกับใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ออกโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่า ผลผลิตเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้รับขาดหายไปประมาณ ๔,๓๐๒ กิโลกรัม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินที่คาดว่าจะได้รับจำนวน ๖๙,๒๖๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนทางกระดานสนทนา จังหวัดพะเยา ต่อมา นาย ส. เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดต่อขอให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อในหนังสือเพื่อขอรับเงินค่าเสียหายจำนวน ๖๙,๒๖๒ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดี และจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยขอแบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินงวดที่ ๑ ของนาย ส. แล้ว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๖๙,๒๖๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลของตน หรือในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้ถูกฟ้องคดีอาจทำกิจการดังกล่าวนอกเขตของตนเองก็ได้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๗ ทวิ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๑๙) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และโดยที่ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของประชาชน การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว นั้น นอกจากการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลของตนให้หมดไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียังจะต้องคำนึงถึงวิธีการกำจัดที่จะต้องพึงดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องกับประชาชนจากวิธีการกำจัดขยะอีกด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดี



จะต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการและตามเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางการจัดการมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย เริ่มตั้งแต่การจัดหาสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยให้เหมาะสม การฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การป้องกันการปนเปื้อนมลพิษจากขยะมูลฝอย หรือน้ำชะมูลฝอย การป้องกันเหตุรำคาญต่าง ๆ การควบคุมระบบระบายก๊าซในบ่อกำจัดขยะมูลฝอย และโดยเฉพาะการควบคุมระบบน้ำเสียในบ่อกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากน้ำเสียที่เกิดจากกองขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้เป็นน้ำเสียที่มีความสกปรกสูงมาก ซึ่งมีทั้งสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่าง ๆ เจือปนอยู่ เมื่อน้ำเสียจากกองขยะมูลฝอยไหลไปตามพื้นดินบริเวณใด ก็จะทำให้บริเวณนั้นเกิดความสกปรก และความเสื่อมโทรมของพื้นดินและอาจเปลี่ยนแปลงสภาพ ทำให้ดินมีคุณสมบัติเป็นดินต่างหรือดินกรดได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สภาพลักษณะของบ่อกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่สูงกว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดี และในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดี เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้นำขยะมูลฝอยกองไว้ด้านบนของบ่อกำจัดขยะมูลฝอยก่อนที่จะดำเนินการฝังกลบขยะโดยใช้รถแบคโฮมาตักขยะมูลฝอยที่กองอยู่ด้านบนลงมาฝังกลบในบ่อกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งมีแนวกั้นดินกั้นระหว่างบ่อกำจัดขยะมูลฝอยกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยมีความสูงเพียงเล็กน้อยและมีน้ำเสียขังอยู่บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอย เมื่อมีฝนตกและลมแรง ย่อมส่งผลให้เศษขยะมูลฝอยจำพวกถุงพลาสติกและอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักเบาลอยไปตกในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีใช้ทำนาเพาะปลูกข้าว และมีน้ำชะขยะมูลฝอยที่กองอยู่บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยไหลลงไปในพื้นที่แปลงนาและบ่อกักเก็บน้ำของผู้ฟ้องคดี ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงจากภาพวิดีโอที่ผู้ฟ้องคดีบันทึกไว้เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ว่า มีน้ำเสียจากบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีจำนวนมากไหลลงสู่พื้นที่แปลงนาและบ่อกักเก็บน้ำของผู้ฟ้องคดี โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้สูบน้ำมาจากบ่อกำจัดขยะมูลฝอย ประกอบกับพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในแหล่งน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียงบ่อกำจัดขยะและน้ำทิ้งบ่อขยะโดยได้สรุปผลการตรวจสอบและมีความเห็นว่า เนื่องจากที่นาของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ดินบ่อกำจัดขยะ และพบบรรยากาศของทางน้ำชะขยะไหลออกไปบริเวณด้านนอกบ่อกำจัดขยะ ซึ่งเป็นไปได้ว่าน้ำที่ชะขยะจากบ่อกำจัดขยะจะไหลลงสู่ที่นาของผู้ฟ้องคดี อาจส่งผลกระทบต่อสภาพดินบริเวณที่นาของผู้ฟ้องคดีและผลผลิตในการเพาะปลูกข้าว อาจลดลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้เปลี่ยนวิธีการกำจัดขยะจากวิธีเผาทำลายมาเป็นวิธีกำจัดขยะแบบฝังกลบแล้ว ต้นข้าวที่ผู้ฟ้องคดีเพาะปลูกในที่ดินแปลงนาซึ่งตั้งอยู่ติดกับพื้นที่บ่อกำจัดขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีเกิดความผิดปกติขึ้น โดยในช่วงเริ่มต้นการเพาะปลูกต้นข้าวจะเจริญงอกงามดี แต่รวงข้าวที่ออกมาฝ่อไม่มีเมล็ด



และต่อมาต้นข้าวจะแห้งตายเป็นหย่อม ๆ ทั่วพื้นที่นาของผู้ฟ้องคดี โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณ
แนวเขตที่ติดกับบ่อกำจัดขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีทางด้านทิศตะวันตกจะได้รับความเสียหาย
มากที่สุด ทำให้ได้ผลผลิตลดลงมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีจึงเชื่อได้ว่า
เหตุที่ทำให้ต้นข้าวในแปลงนาของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของ
ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังที่พึงควรจะมีตามวิสัยและพฤติการณ์
ในฐานะที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง
ภายในเขตเทศบาลของตน แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ควบคุม ดูแลการกำจัดขยะแบบฝังกลบ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ปล่อยให้มึนน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
ไหลเข้าไปในพื้นที่แปลงนาของผู้ฟ้องคดี ทำให้สภาพดินในพื้นที่แปลงนาของผู้ฟ้องคดี
เสื่อมคุณภาพ และย่อมเป็นเหตุให้ผลผลิตข้าวที่ได้จากการเพาะปลูกมีปริมาณลดน้อยลง ทำให้
ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะผลผลิตที่ลดลงในฤดูกาล
เพาะปลูกข้าวปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ผลผลิตจริงในปีดังกล่าว
จำนวน ๓๖๐ กิโลกรัม คำนวณเปรียบเทียบกับประมาณการผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
ตามที่ปรากฏในใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ออกโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ได้คำนวณผลผลิตเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้รับก่อนการเก็บเกี่ยวไว้
ประมาณ ๕๑๘ กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อผู้ฟ้องคดีใช้เนื้อที่ในการเพาะปลูก ๙ ไร่ ประมาณการผลผลิต
ที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมดจึงมีจำนวนประมาณ ๔,๖๖๒ กิโลกรัม แต่เมื่อปรากฏว่าหลังจาก
ผู้ฟ้องคดีปลูกข้าวได้เพียง ๒๐ วัน ข้าวที่ปลูกไว้เกิดใบแห้งตายเนื่องจากมีโรคระบาดข้าวเกิดขึ้น
ในท้องที่พิพาท จึงพึงหักส่วนแห่งความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาดข้าวออกจากจำนวนผลผลิต
ที่คาดว่าจะได้รับในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด เป็นจำนวน
๔๖๖.๒ กิโลกรัม คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมดจำนวน ๔,๑๙๕.๘ กิโลกรัม
ผลผลิตเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้รับขาดหายไปประมาณ ๓,๘๓๕.๘ กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นความเสียหาย
ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผลผลิตข้าวดังกล่าวผู้ฟ้องคดี
ได้ขายให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าชนบทเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดพะเยา จำกัด ในราคา กิโลกรัมละ ๑๖.๑๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหาย
คิดเป็นเงินจำนวน ๖๑,๗๕๖.๓๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๖๑,๗๕๖.๓๘ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน
๖๑,๗๕๖.๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว

นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๒/๒๕๖๔)



บทที่ ๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. กรณีเกี่ยวกับยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเป็นคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามลำดับ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจหน้าที่โดยรวมตามมาตรา ๑๐ ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ส่วนคณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ในการกำหนดให้สินค้าใดสินค้าหนึ่งเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล มีอำนาจตามกฎหมายในการออกประกาศกำหนดสินค้าที่ควบคุมฉลากได้

เมื่อองค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยโรคเฝ้าระวังนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรในสังกัดขององค์การอนามัยโลก ต่างมีข้อมูลทางวิชาการไปในทางที่ว่าแร่ใยหินเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยอาจก่อให้เกิดโรคที่ร้ายแรงเกี่ยวกับปอดและช่องท้อง ซึ่งเมื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือขององค์กรดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่ง ประกอบกับหน่วยงานที่คณะกรรมการทั้งสองขอรับฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกลางต่างให้ความเห็นโดยอ้างถึงข้อมูลทางวิชาการขององค์กรที่กล่าวถึงข้างต้นมาสนับสนุนว่าผู้บริโภคควรมีสิทธิรับทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ประกอบกับการแสดงฉลากบนสินค้าใด กฎหมายบัญญัติให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็น



ข้อมูลในการเลือกพิจารณาซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัย โดยในขณะเดียวกันให้ตระหนักถึงภาระที่จะเกิดกับผู้ประกอบการ ด้วยเหตุดังกล่าว การที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีข้อ ๓ (๒) วรรคหนึ่ง กำหนดว่า คำเตือน ต้องระบุว่า “ระวังอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกาย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ” และแสดงตราสัญลักษณ์พร้อมข้อความตามข้อกำหนดท้ายประกาศนี้... และเมื่อต่อมาพบว่าข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าแร่ใยหินชนิดโครโซไทล์อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอด จึงออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ (๒) ของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ข้างต้น และให้ใช้ข้อความแทนว่า คำเตือน ต้องระบุว่า “ระวังอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกาย อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอด” และแสดงตราสัญลักษณ์พร้อมข้อความตามท้ายประกาศนี้... ก็ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค อันถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามมาตรการระวังไว้ก่อน (Precaution) กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้นำเข้าแร่ใยหินจากต่างประเทศ คือ แร่ใยหินชนิดโครโซไทล์ (Chrysotile Asbestos) ภายใต้การควบคุมการนำเข้าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อมา คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีข้อ ๓ (๒) วรรคหนึ่ง กำหนดว่า คำเตือน ต้องระบุว่า “ระวังอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกาย อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ” และแสดงตราสัญลักษณ์พร้อมข้อความตามข้อกำหนดท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ข้อความที่เป็น “คำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิเมตร ด้วยตัวอักษรที่มีสีต่างจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ์แสดงไว้ในลักษณะคงทนถาวรที่ผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ซึ่งผู้ใช้สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พบว่ามีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนว่าแร่ใยหินชนิดโครโซไทล์อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ



ของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ (๒) ของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ข้างต้น และให้ใช้ข้อความแทนว่า คำเตือน ต้องระบุว่า “ระวังอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกาย อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอด” และแสดงตราสัญลักษณ์พร้อมข้อความตามท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ข้อความที่เป็น “คำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ มิลลิเมตร ด้วยตัวอักษรที่มีสีต่างจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ์แสดงไว้ในลักษณะคงทนถาวรที่ผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ซึ่งผู้ใช้สามารถเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศดังกล่าวโดยมิได้มีการตรวจสอบหรือสืบเสาะข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบให้ได้ข้อยุติว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบเมื่อประชาชนได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกายจะมีผลทำให้เกิดมะเร็งและโรคปอดได้ การออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการกระทำที่ไม่มีความจำเป็นหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามลำดับ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่โดยรวมตามมาตรา ๑๐ ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ในการกำหนดให้สินค้าใดสินค้านี้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีอำนาจตามกฎหมายในการออกประกาศกำหนดสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ โดยในกรณีตามคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้พิจารณาหามาตรการควบคุมเนื่องจากมีข้อมูลว่าแร่ดังกล่าวมีองค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ International Agency for Research on Cancer (IARC) จัดจำแนกให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงพิจารณาเห็นว่าอาจใช้มาตรการตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าควบคุมฉลากโดยมีข้อความเป็นข้อแนะนำในการใช้และคำเตือน ซึ่งก่อนดำเนินการกำหนดเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงกลุ่ม



อุตสาหกรรมหลักและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องมากที่สุดหลายครั้ง ทั้งยังหาหรือปัญหาไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมแร่ใยหิน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากแร่ใยหินชนิดโครโซไทล์ ถูกกำหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต และต้องแสดงฉลากตามบทนิยามตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยว่า การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมฉลากจะเป็นการกระทำที่ซ้ำหรือขัดกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ หรือไม่ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งความเห็นตอบกลับมาว่า แร่ใยหินชนิดโครโซไทล์ที่ถูกกำหนดเป็นวัตถุอันตรายจะมีลักษณะเป็นเส้นใยที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบไม่ถือเป็นวัตถุอันตราย หากจะมีการกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมฉลากก็จะเป็นการกระทำที่ซ้ำหรือขัดกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ จากความเห็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า การพิจารณาความเป็นอันตรายของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินแยกออกจากการที่แร่ใยหินถูกกำหนดเป็นวัตถุอันตรายที่ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ และในกรณีนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมมิได้ประสงค์จะควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินทำนองเดียวกับการควบคุมแร่ใยหิน ดังนั้น การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินต้องแสดงฉลากโดยมีข้อความเป็นข้อแนะนำในการใช้และคำเตือนจึงสามารถกระทำโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการออกประกาศฉบับพิพาทเนื่องจากได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า คณะกรรมการชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมีมติขอความร่วมมือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหามาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน โดยการใช้ฉลากพร้อมคำเตือนควบคู่กันไป โดยมีเหตุผลว่าปรากฏข้อมูลทางวิชาการขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติว่า แร่ใยหินก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อเนื่องกันมาตามลำดับโดยมีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ๑๒ ครั้ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ และในการดำเนินการได้รับฟังข้อคิดเห็นทั้งจากฝ่ายหน่วยงานราชการ ฝ่ายผู้ผลิต และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะให้ออกโอกาสแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบทั้งผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ไฟเบอร์ซีเมนต์ เบรก และคลัทช์ เสนอข้อคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับแร่ใยหินทางฝ่ายของตน ซึ่งข้อเท็จจริงตามข้ออ้างข้อเถียงของคู่กรณีเป็นไปในทางตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาเห็นว่า องค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรในสังกัดขององค์การอนามัยโลกต่างมีข้อมูลทางวิชาการในขณะนั้นไปในทางที่ว่าแร่ใยหินเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยอาจก่อให้เกิดโรคที่ร้ายแรงเกี่ยวกับปอด



และช่องท้อง ซึ่งเมื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือขององค์กรดังกล่าวข้างต้นถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่ง ประกอบกับหน่วยงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขอรับฟังความคิดเห็นทั้งที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกลางต่างให้ความเห็นโดยอ้างถึงข้อมูลทางวิชาการขององค์กรที่กล่าวถึงข้างต้นมาสนับสนุนว่า ผู้บริโภคควรมีสิทธิรับทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ประกอบกับการแสดงฉลากบนสินค้าใดกฎหมายบัญญัติให้คำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลในการเลือกพิจารณาซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัย โดยในขณะเดียวกันให้ตระหนักถึงภาระที่จะเกิดกับผู้ประกอบการ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ระบุในอุทธรณ์ว่า การต้องแสดงฉลากบนผลิตภัณฑ์จะมีผลทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น จึงไม่ถือว่าเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการเกินสมควร ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงพิจารณาใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยข้อความที่ระบุในฉลากก็มีลักษณะเป็นคำเตือนและข้อเสนอแนะที่เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค ทั้งยังปรากฏด้วยว่าหลังจากมีการใช้บังคับประกาศฉบับข้างต้นแล้ว ก็ยังมีการพิจารณาเกี่ยวกับอันตรายของแร่ใยหินเพื่อให้มีข้อสรุปให้เป็นที่ยุติ โดยมีการประชุมเพื่อพิจารณาประกาศฉบับดังกล่าวพร้อมแนวทางการดำเนินงานเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตามลำดับ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยส่วนราชการ ๑๑ แห่ง องค์กรอิสระ ๑ แห่ง องค์กรเอกชน ๒ แห่ง และผู้ประกอบการ ๒๑ แห่ง ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย ซึ่งมีการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากแร่ใยหินหลังจากได้รับเข้าสู่ร่างกาย เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและมีมติเปลี่ยนแปลงข้อความและเพิ่มสัญลักษณ์ในประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยในส่วนคำเตือนให้ใช้ข้อความแทนว่า คำเตือนต้องระบุว่า “ระวังอันตราย ผลิตภัณฑ์นี้มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ การได้รับสารนี้เข้าสู่ร่างกาย อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอด” กับมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้ผู้บริโภคทราบ รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน หลักการนั้นมีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ ๓ (๒) ของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ตามข้อสรุปข้างต้น การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในการออกประกาศตามที่มีการฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการโดยใช้ดุลพินิจถ่วงถองถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะพึงได้รับกับภาระที่ผู้ผลิตต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการต้องแสดงฉลากแล้วให้น้ำหนักที่ประโยชน์ที่ส่วนรวมจะพึงได้รับ นอกจากนี้ การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากดังกล่าว ก็มีวัตถุประสงค์



เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค อันถือได้ว่าเป็นการดำเนินมาตรการระวังไว้ก่อน (Precaution) กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๒/๒๕๖๔)

๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

โดยที่มาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ บัญญัติว่า ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจและหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนจากประชาชนที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้รับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นแห่งการร้องเรียน ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นนำเสนอผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามในหนังสือเชิญหรือหนังสือเรียกภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้ผู้กรณีจัดส่งเอกสารหลักฐานหรือให้มาพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ถ้อยคำและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ การติดต่อดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะกระทำด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้ทำเป็นหนังสือก็ให้แจ้งยืนยันเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่งของระเบียบเดียวกันกำหนดว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนหรือประเด็นข้อพิพาทที่ร้องเรียนเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการสรุปสำนวนการสอบสวนและความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรยุติเรื่องหรือให้ดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปสำนวนและความเห็นพร้อมทั้งประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อนับตั้งแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาห้าเดือนเศษ



สำนักงานฯ จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน กรณีถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประกอบกับข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการ เพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายห้องชุดจากบริษัท น. จำกัด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ร้องทุกข์ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับที่หนึ่ง ร้องทุกข์ว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับบริษัท น. ได้รับความเดือดร้อน เสียหายจากการออกแบบติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน ยี่ห้อ และรุ่น ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจ สินค้า และสัญญาตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ฉบับที่สอง ขอให้ตรวจสอบผู้ประกอบการ ตรวจสอบสัญญา ตรวจสอบลิฟต์ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ดำเนินการแก้สินค้าที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ตามมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขอให้เรียก ผู้จะขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่สมบูรณ์ไม่ชำระดอกเบี้ย และขอให้เรียกผู้จะขายให้โอนทรัพย์สิน ให้แก่เจ้าของร่วม สิ่งใดบ้างที่ยังไม่โอน จะโอนเมื่อใด รวมทั้งเรียกเบี้ยปรับและค่าสินไหมทดแทน โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ทั้งสองฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ดำเนินการ ตามหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี มีมติ คำสั่ง หรือดำเนินการอื่นใด ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ หรือตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ เพื่อคุ้มครองสิทธิตามหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชักช้า

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคซึ่งตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจากผู้ประกอบการ การค้าและบริการ และแม้จะมีกฎหมายบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอยู่แล้วก็ตาม แต่การที่ผู้บริโภคแต่ละรายจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ประกอบการการค้าและบริการเมื่อมี การละเมิดสิทธินั้น ย่อมเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางกรณี ผู้บริโภคหลายรายไม่อยู่ในฐานะที่จะเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีได้ บทบัญญัติ



ของกฎหมายดังกล่าวจึงให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเป็นการทั่วไป โดยกำหนดให้มีองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งซึ่งได้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำหน้าที่ในการตรวจตรา ดูแลและประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นสมควรหรือเมื่อมีผู้ร้องขอ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การสรุปสำนวนการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อวินิจฉัยสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำนวนสองฉบับ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประสานสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ฟ้องคดีทางโทรศัพท์และได้รับแจ้งว่าได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับบริษัท น. เรืองการส่งมอบห้องชุดล่าช้า ห้องชุดมีความชำรุดบกพร่อง และทรัพย์สินส่วนกลางใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่ครบถ้วน จึงขอยุติเรื่อง และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอดอนคำร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ซึ่งกรณีการประสานสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถกระทำได้ด้วยวาจาตามข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ยุติเรื่องไปก่อนหน้านี้แล้ว แต่เมื่อเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำร้อนและลิฟต์ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยยังไม่มีข้อยุติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการมีหนังสือเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อเสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจการค้าและบริการหรือดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค หรือดำเนินการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล หรือดำเนินคดีต่อไปตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) (๑/๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเมื่อนับตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาห้าเดือนเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคซึ่งตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจการค้าและบริการ โดยเฉพาะ



อย่างยิ่ง สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบัญญัติว่าให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจและหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ประกอบกับข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งข้อ ๑๒ กำหนดว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนจากประชาชนที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้รับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นแห่งการร้องเรียน ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นนำเสนอผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนามในหนังสือเชิญหรือหนังสือเรียกภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้ผู้กรณีจัดส่งเอกสารหลักฐานหรือให้มาพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ถ้อยคำและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ การติดต่อดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะกระทำด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้ทำเป็นหนังสือก็ให้แจ้งยืนยันเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่ง และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนหรือประเด็นข้อพิพาทที่ร้องเรียนเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำการสรุปสำนวนการสอบสวนและความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรยุติเรื่องหรือให้ดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปสำนวนและความเห็นพร้อมทั้งประมวลเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการเฉพาะเรื่องหรือคณะกรรมการที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการดังกล่าว พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฉบับ ที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาลิฟต์โดยสารที่มีความชำรุดบกพร่องและเครื่องทำน้ำร้อนที่เข้าข่ายเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาและยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๓๘/๒๕๖๓)



ข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับบันทึกคำร้องเรียนข้อพิพาทเกี่ยวกับคดีคุ้มครองผู้บริโภคของผู้ฟ้องคดี แล้วสำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง และขั้นตอนของการพิจารณา ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยก็ได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปตามวันเวลาที่แจ้ง อีกทั้ง เมื่อมีผลการพิจารณาทุกครั้ง สำนักงานฯ ก็ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่การแจ้งบางครั้งไม่พบผู้ฟ้องคดีหรือสมาชิกภายในบ้านมารับหนังสือแต่อย่างใด หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำหนังสือไปส่งให้กับผู้ฟ้องคดี ณ ที่บ้านของผู้ฟ้องคดี ก็ปรากฏว่าไม่พบผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดในบ้านดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจฟังได้ว่าสำนักงานฯ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ซื้ออาหารซึ่งฉลากสินค้าระบุว่าเป็นชาหมูเยอร์มันผัดพริกไทยดำจากห้างสรรพสินค้า บ. ของบริษัท บ. จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑ ชิ้น แต่เมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์สินค้าพบว่าสินค้าที่ซื้อมาเป็นตั๋มยาชาหมูเยอร์มันซึ่งไม่ตรงกับฉลากสินค้าที่ระบุไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำสินค้านี้ไปคืน ซึ่งบริษัท บ. จำกัด (มหาชน) ได้รับคืนสินค้าและคืนเงินให้ผู้ฟ้องคดี ต่อมาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีมีบันทึกคำร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการดังกล่าวและขอให้ส่งมอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีจนแล้วเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามคำร้อง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามบันทึกคำร้องเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ให้บริษัท บ. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ร้อง และในวันเดียวกัน



ก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบเรื่องร้องเรียนแล้ว และได้มีหนังสือให้บริษัท บ. จำกัด (มหาชน) ชี้แจงข้อเท็จจริง หากได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป ต่อมาได้แจ้งผลคำชี้แจงของบริษัท บ. จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งคำชี้แจงผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายน่าจะเจรจาตกลงกันได้จึงได้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค (ชุดที่ ๔) เพื่อพิจารณาไกล่เกลี่ย โดยในการพิจารณาผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงข้อเท็จจริง และเจรจาไกล่เกลี่ยต่อคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ปรากฏว่าบริษัท บ. จำกัด (มหาชน) มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่แต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งผลการไกล่เกลี่ยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งปรากฏว่ามีเจ้าบ้านได้รับเอกสารไว้แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีนำเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี และให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยไม่ตัดสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีจะไปใช้สิทธิดำเนินการทางศาลด้วยตนเอง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ แจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ แต่จัดส่งไม่ได้ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปส่งหนังสืออีกครั้ง แต่ไม่ปรากฏว่าพบผู้ฟ้องคดีหรือสมาชิกภายในบ้านเจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีจึงได้บันทึกรายงานข้อเท็จจริงไว้เป็นหลักฐาน อันเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการในการพิจารณาดำเนินการเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กรณีจึงเห็นได้ว่าตั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับบันทึกคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่องแล้ว และขั้นตอนของการพิจารณา ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยก็ได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มาตามวันเวลาที่แจ้ง อีกทั้งเมื่อมีผลการพิจารณาทุกครั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยการแจ้งมีบางครั้งที่ไม่พบผู้ฟ้องคดีหรือสมาชิกภายในบ้านมารับหนังสือแต่อย่างใด หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำหนังสือไปส่งให้กับผู้ฟ้องคดี ณ ที่บ้านของผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่าไม่พบผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดในบ้านดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๓๘/๒๕๖๓)

๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

